

๑๓๐๕^๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมาตรา ๘ วรรคสอง (๑)^๓ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันและสิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์อื่นอันอยู่ในเขตอำเภอตามมาตรา ๑๒๒ วรรคหนึ่ง^๔ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ โดยไม่มีอำนาจหน้าที่ในการถอนสภาพที่ดินที่พิพาทอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่คืนที่ดินที่แบ่งหักเป็นที่สาธารณประโยชน์ให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หลอกลวงโดยสัญญาว่าจะทำถนนในที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ โดยอาจทำเป็นทางคอนกรีตหรือลาดยางให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับให้ชาวบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่ดินของผู้ฟ้องคดีออกโฉนดที่ดินรุกล้ำเข้ามาในที่ดินที่แบ่งหักเป็นทางสาธารณประโยชน์ ทำให้ผู้ฟ้องคดีอาจต้องสูญเสียที่ดินดังกล่าว นั้น เมื่อบันทึกข้อตกลงแบ่งหักที่ดินของตนเพื่อเป็นทางสาธารณประโยชน์ที่พิพาทมิได้กำหนดเงื่อนไขหรือข้อสัญญาไว้ อีกทั้งได้มีการนำทำการรังวัดและนำชี้ปักหลักเขตใหม่โดยผู้ฟ้องคดีได้ลงนามและนำชี้ปักหลักเขตด้วยตนเองโดยมิได้โต้แย้งคัดค้านการรังวัดข้างต้น

^๒ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๐๕ ทรัพย์สินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นจะโอนแก่กันมิได้ เว้นแต่อาศัยอำนาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา

^๓ ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕

มาตรา ๘ บรรดาที่ดินทั้งหลายอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินนั้น ถ้าไม่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้อธิบดีมีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาและดำเนินการคุ้มครองป้องกันได้ตามควรแก่กรณี อำนาจหน้าที่ดังกล่าวนี้ รัฐมนตรีจะมอบหมายให้ทบวงการเมืองอื่นเป็นผู้ใช้ก็ได้

ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือเป็นที่ดินที่ได้หวงห้ามหรือสงวนไว้ตามความต้องการของทบวงการเมืองอาจถูกถอนสภาพหรือโอนไปเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่น หรือนำไปจัดเพื่อประชาชนได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ถ้าทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนจัดหาที่ดินมาให้พลเมืองใช้ร่วมกันแทนแล้ว การถอนสภาพหรือโอนให้กระทำโดยพระราชบัญญัติ แต่ถ้าพลเมืองได้เลิกใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้น หรือที่ดินนั้นได้เปลี่ยนสภาพไปจากการเป็นที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน และมีได้ตกไปเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใดตามอำนาจกฎหมายอื่นแล้ว การถอนสภาพให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกา

ฯลฯ

ฯลฯ

^๔ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๑๒๒ นายอำเภอมีหน้าที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และสิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์อื่นอันอยู่ในเขตอำเภอ

ฯลฯ

ฯลฯ

จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดียอมรับการแบ่งหักที่ดินดังกล่าวแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๕๕/๒๕๕๙)

๒. การจัดที่ดินเพื่อประชาชน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

๓.๑ กรณีไม่ดำเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้แก่ผู้ยื่นคำขอ

๓.๑.๑ กรณีปฏิเสธการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

กรณีที่ผู้ครอบครองที่ดินในที่เกาะโดยไม่มีเอกสารสิทธิได้ไปยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานที่ดินเพื่อขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ โดยยื่นในช่วงเวลา ก่อนที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินในที่เกาะจะมีผลใช้บังคับ แต่เจ้าพนักงานที่ดินไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมีการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้แก่บุคคลอื่นทับที่ดินดังกล่าวอันเป็นผลจากความผิดพลาดของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งต่อมาศาลยุติธรรมได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้ครอบครองที่ดินดังกล่าวมีสิทธิครอบครองที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย พร้อมทั้งให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ออกทับที่ดินพิพาทนั้นแล้ว ผู้ครอบครองที่ดินจึงนำคำพิพากษาศาลยุติธรรมมายื่นประกอบในการขอออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายต่อเจ้าพนักงานที่ดิน กรณีเช่นนี้ ถือว่าการยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินเป็นการใช้สิทธิในการขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในครั้งก่อนซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่กฎกระทรวงข้างต้นมีผลใช้บังคับ ดังนั้น เจ้าพนักงานที่ดินย่อมไม่อาจอ้างกฎกระทรวงดังกล่าวมาปฏิเสธการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ครอบครองที่ดินรายนี้ได้

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๕ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทราบที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิของตนที่มอบให้บุคคลอื่นดูแลแทนได้ถูกนาย ว. นำไปขออนุญาตหลักฐานเป็น น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๖๙ ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ในชื่อนาย ว. ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นโจทก์ยื่นฟ้องนาย ว. เป็นจำเลยต่อศาลจังหวัดกระบี่ ขอให้ศาลพิพากษาว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทและให้เพิกถอน น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว ซึ่งศาลจังหวัดกระบี่



ได้มีคำพิพากษาให้โจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท และให้เพิกถอน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๖๙ ของนาย ว. คดีถึงที่สุด โดยศาลฎีกามีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลย ต่อมา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาขายที่ดินพิพาทบางส่วนให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้นำคำพิพากษาดังกล่าวไปยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินในที่ดินพิพาท แต่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ สาขาคลองท่อม ส่วนแยกเกาะลันตา (เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ สาขาคลองท่อม เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีหนังสือแจ้งยกเลิกคำขอออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง โดยอ้างว่าที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีขอออกโฉนดที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิและไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกโฉนดที่ดินให้ได้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวและให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับคำขอพิจารณาออกโฉนดที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองต่อไป

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาจากแบบขอรับคำปรึกษาแนะนำทางกฎหมาย ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๔ ที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไปขอรับความช่วยเหลือจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) จังหวัดกระบี่ ซึ่งมีข้อความว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เคยไปติดต่อที่อำเภอเกาะลันตา แต่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่ามีคนมาขอออก น.ส. ๓ ก. ในที่ดินแปลงพิพาทนี้ไปแล้ว ประกอบกับคำพิพากษาของศาลจังหวัดกระบี่และคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ซึ่งถึงที่สุดตามคำสั่งของศาลฎีกาที่ ๓๙๗๗/๒๕๕๒ ศาลฟังข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทราบเรื่องการออก น.ส. ๓ ก. ในที่ดินพิพาทของนาย ว. จากการไปติดต่อรังวัดที่ดินมรดกของพี่สาวในเดือนสิงหาคม ๒๕๓๕ และนำคดีไปฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ที่มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทกับให้เพิกถอน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๖๙ ที่ออกให้แก่ นาย ว. ซึ่งศาลยุติธรรมมีคำพิพากษาถึงที่สุดวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ที่มีสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทและให้เพิกถอน น.ส. ๓ ก. ฉบับพิพาทแล้ว ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงได้นำคำพิพากษามายื่นประกอบในการขอออกโฉนดที่ดินต่อผู้ถูกฟ้องคดี จากข้อเท็จจริงดังกล่าวประกอบกับจากหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ไปยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงแบบหมายเลข ๓ เลขที่ ๓๔ เป็น น.ส. ๓ ก. ในที่ดินอีกแปลงหนึ่ง เชื่อได้ว่า ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นวันก่อนวันที่กฎกระทรวงฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ จะมีผลใช้บังคับ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้เคยไปติดต่อเพื่อยื่นคำขอออกเอกสารสิทธิในที่ดินแปลงพิพาทมาแล้วจริงตามที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ให้ถ้อยคำยืนยันไว้ตามบันทึกถ้อยคำ (ท.ด. ๑๖) ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๓๓ แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้วพบว่ามี การออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๖๙ ในที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่ นาย ว. ไปก่อนแล้ว ทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถยื่นคำขอได้ อันเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของเจ้าหน้าที่

ของผู้ถูกฟ้องคดีในการออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๖๙ โดยมีขอบ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินตามคำขอลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๓ จึงถือได้ว่าเป็นการใช้สิทธิในการขอออก น.ส. ๓ ก. ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้นเอง ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกโฉนดที่ดินได้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่จะมีการใช้บังคับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ฎีกาการออกโฉนดที่ดินแปลงพิพาทให้กับผู้ฟ้องคดีทั้งสอง โดยอ้างว่าที่ดินแปลงพิพาทของผู้ฟ้องคดีทั้งสองอยู่ในพื้นที่เกาะอันต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินตามกฎหมาย ฉบับดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยเหตุผลและความเป็นธรรม คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ยกเลิกคำขอออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งการมีคำสั่งดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเสียหายที่ไม่ได้รับการพิจารณาออกโฉนดที่ดิน จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามมาตรา ๔๒๐^๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า เมื่อเจ้าหน้าที่ไม่ได้รับคำขอของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่ยื่นไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงไม่มีคำขอค้างอยู่ที่จะให้ผู้ถูกฟ้องคดีอาศัยเป็นหลักฐานในการพิจารณาดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไปได้นั้น เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีสามารถอ้างเหตุผลและข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาของศาลยุติธรรมที่วินิจฉัยเกี่ยวกับที่ดินแปลงนี้เพื่อประกอบคำขอได้ พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งยกเลิกคำขอออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง และให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนในการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามคำขอออกโฉนดที่ดินให้แล้วเสร็จ และแจ้งผลให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทราบภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๔๓/๒๕๕๙)

การตราพระราชกฤษฎีกาถอนการหวงห้ามที่ราชพัสดุที่ได้หวงห้ามไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ การตราพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและการออกกฎกระทรวงถอนสภาพป่าสงวนแห่งชาติ โดยกำหนดวัตถุประสงค์ท้ายพระราชกฤษฎีกาและท้ายกฎกระทรวงดังกล่าว เพื่อนำที่ดินไปใช้ประโยชน์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ นั้น แม้พระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงดังกล่าวจะมีผลทำให้ที่ดินที่ถูกถอนสภาพมีสถานะเป็นที่รกร้างว่างเปล่าตามมาตรา ๑๓๐๔ (๑)

^๔ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น



แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่สถานะของที่รกร้างว่างเปล่าในกรณีเช่นนี้ย่อมแตกต่างไปจากที่รกร้างว่างเปล่าทั่วไป เนื่องจากยังคงมีสถานะเป็นที่รกร้างว่างเปล่าที่รัฐได้สงวนหวงห้ามไว้เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น มิใช่ที่ดินรกร้างว่างเปล่าตามมาตรา ๑๓๓๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่บุคคลใดอาจได้มาซึ่งสิทธิตามกฎหมายที่ดิน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับโอนที่ดินพิพาทมาจากนาย ส. ผู้ครอบครองเดิม และได้ยื่นคำร้องขอออกใบจอง (น.ส. ๒) ในที่ดินดังกล่าว โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ออกเป็นใบจองเลขที่ ๒๑๔ ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งต่อมาผู้ฟ้องคดีได้นำใบจองดังกล่าวมาขอออกเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) เลขที่ ๒๑๔ ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้นำพนักงานเจ้าหน้าที่เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินตามโครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยอาศัยหลักฐาน น.ส. ๓ เลขที่ ๒๑๔ แต่ผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี-เพชรบุรี-ราชบุรี-นครปฐม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งแจ้งยกเลิกการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้เหตุผลว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีตั้งอยู่นอกผังใบจองที่ได้รับการจัดสรรจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แต่อยู่ในบริเวณที่ดินที่ทางราชการจัดหาไว้สำหรับเป็นที่อพยพแก่ราษฎรที่จะถูกน้ำท่วมหลังจากการก่อสร้างเขื่อนศรีนครินทร์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากบริเวณน้ำท่วม จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ทางราชการจะออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในบริเวณดังกล่าวให้ได้ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยและอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาให้ยกอุทธรณ์ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด โดยดำเนินการสำรวจที่ดินตามหลักฐาน น.ส. ๓ เลขที่ ๒๑๔ และออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๑๗ เห็นชอบและอนุมัติให้จัดหาที่ดินสำหรับเป็นที่อพยพแก่ราษฎรที่จะถูกน้ำท่วมหลังจากการก่อสร้างเขื่อนศรีนครินทร์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินการจัดที่ดินตามโครงการดังกล่าวให้แก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนศรีนครินทร์ ซึ่งนาย ส. ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอันเนื่องมาจากการสร้างเขื่อนศรีนครินทร์ ได้รับการจัดสรรที่ดินตามผังการจัดสรรที่ดินของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน ๒ แปลง คือ แปลงที่ท่ากั้นเลขที่ ๒๘๖ และแปลงที่อยู่อาศัยเลขที่ ๘๑

ส่วนที่ดินแปลงพิพาทที่นาย ส. ขายให้แก่ผู้ฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีนำไปขอยกไปจอง (น.ส. ๒) เลขที่ ๒๑๔ ไม่ใช่ที่ดินที่นาย ส. ได้รับจัดสรรให้เป็นที่ทำกิน แต่เป็นที่ดินแปลงอื่นที่นาย ส. เข้าทำประโยชน์นอกเหนือจากที่ได้รับการจัดสรร ประกอบกับเมื่อพิจารณาแผนที่แสดงบริเวณที่ดินที่กันออกตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๑๗ ปรากฏว่า ที่ดินแปลงพิพาทเป็นที่ดินที่ตั้งอยู่นอกผังการจัดสรรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยตั้งอยู่ในส่วนของพื้นที่ที่ถูกถอนสภาพมาจากการเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และจากการเป็นที่ราชพัสดุที่รัฐสงวนหวงห้ามไว้ใช้ในราชการทหาร ซึ่งกลายเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าเพื่อใช้สำหรับเป็นพื้นที่อพยพราษฎรจากบริเวณน้ำท่วมจากการสร้างอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ โดยบุคคลที่จะเข้าครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวได้ จะต้องเป็นราษฎรผู้อพยพจากเขตนํ้าท่วมตามมติของคณะรัฐมนตรีเท่านั้น นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาบัญชีรายชื่อราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนศรีนครินทร์แล้ว ไม่ปรากฏว่ามีชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้อพยพจากเขตนํ้าท่วมตามมติของคณะรัฐมนตรี ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่บุคคลผู้มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติกำหนดให้มีสิทธิเข้าครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินแปลงพิพาทตามหมวด ๓ ข้อ ๔ ของระเบียบว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อประชาชน ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๘ ที่กำหนดว่าบุคคลที่จะจัดให้เข้าอยู่อาศัยหรือประกอบการทำมาหาเลี้ยงชีพ จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมีคุณสมบัติและอยู่ในลักษณะข้อกำหนดโดยครบถ้วนตามข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติกำหนด ทั้งนี้ การจัดที่ดินให้แก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเนื่องมาจากการก่อสร้างเขื่อนศรีนครินทร์ตามคดีนี้เป็นการจัดที่ดินผืนใหญ่ตามมาตรา ๒๗ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ว่าผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินต้องมีคุณสมบัติพิเศษตามที่คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติกำหนด โดยต้องปรากฏว่าเป็นราษฎรที่อยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมและได้รับผลกระทบ เนื่องจากการก่อสร้างเขื่อนศรีนครินทร์และต้องปรากฏตามรายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสำรวจและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเท่านั้น ดังนั้น การนำที่ดินพิพาทมาดำเนินการออกใบจองให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่อาจถือว่าเป็นการออกใบจองตามโครงการจัดที่ดินแปลงเล็กแปลงน้อยตามมาตรา ๓๓^๖ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ผู้ฟ้องคดีจึงไม่สามารถนำ น.ส. ๓ เลขที่ ๒๑๔ ที่ออกสืบนี้ออกมาจากใบจองดังกล่าวมาเป็น

^๖ ประมวลกฎหมายที่ดิน

มาตรา ๓๓ ในเขตท้องที่ใดที่คณะกรรมการยังมิได้ประกาศเขตสำรวจที่ดินตามความในหมวดนี้ก็ดี หรือในกรณีที่ดินสภาพของที่ดินเป็นแปลงเล็กแปลงน้อยก็ดี ราษฎรจะขออนุญาตจับจองที่ดินได้โดยปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด และเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อนุญาตแล้ว ก็ให้ออกใบจองให้ต่อไป



หลักฐานในการเดินสำรวจเพื่อออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๕๘ ทวิ วรรคสอง (๑)^๗ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ดำเนินการเดินสำรวจจริงวัดและออกโฉนดที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ทั้งนี้ การตราพระราชกฤษฎีกาถอนการหวงห้ามที่ราชพัสดุที่ได้หวงห้ามไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ การตราพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และการออกกฎกระทรวงถอนสภาพป่าสงวนแห่งชาติในที่ดินพิพาทมีเจตนารมณ์และเหตุผลทางกฎหมายเพื่อนำที่ดินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างเขื่อนศรีนครินทร์ และอพยพราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนเท่านั้น อีกทั้งการถอนสภาพดังกล่าวเพื่อให้ทบวงการเมืองนำที่ดินที่ถอนสภาพไปใช้ประโยชน์อย่างจำกัดเฉพาะตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับการอนุมัติ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดไว้โดยมิได้มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์จะโอนต่อไปให้เอกชนหรือเพื่อใช้ประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ถึงแม้ว่าการตราพระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวงดังกล่าวจะมีผลทำให้ที่ดินพิพาทมีสถานะเป็นที่รกร้างว่างเปล่าตามมาตรา ๑๓๐๔ (๑)^๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ตาม แต่สถานะของที่ดินรกร้างว่างเปล่าที่มีการสงวนหวงห้ามนั้นแตกต่างไปจากที่ดินรกร้างว่างเปล่าทั่วไปโดยปรากฏตามวัตถุประสงค์ท้ายพระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวงตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ที่ดินพิพาทจึงยังคงมีสถานะเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าที่รัฐได้สงวนหวงห้ามไว้เพื่อนำไปจัดให้แก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนศรีนครินทร์ มิใช่ที่ดินรกร้างว่างเปล่าซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองที่บุคคลใดอาจได้มาซึ่งสิทธิตามกฎหมายที่ดิน

^๗ ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔)

พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๕๘ ทวิ เมื่อได้สำรวจจริงวัดทำแผนที่หรือพิสูจน์สอบสวนการทำประโยชน์ในที่ดินตามมาตรา ๕๘ แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ แล้วแต่กรณี ให้แก่บุคคลตามที่ระบุไว้ในวรรคสอง เมื่อปรากฏว่าที่ดินที่บุคคลนั้นครอบครองเป็นที่ดินที่อาจออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ได้ตามประมวลกฎหมายนี้

บุคคลซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่อาจออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้ได้ คือ

(๑) ผู้ซึ่งมีหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน มีใบจอง ใบเหี่ยยบยา หนังสือรับรองการทำประโยชน์ โฉนดตราจองที่ตราว่า "ได้ทำประโยชน์แล้ว" หรือเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ

ฯลฯ

ฯลฯ

^๘ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๐๔ สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น รวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น

(๑) ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดิน

ฯลฯ

ฯลฯ

ตามมาตรา ๑๓๓๔^๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่บุคคลที่มีคุณสมบัติที่จะเข้าครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินรกร้างว่างเปล่าจากการถอนสภาพการหวงห้ามที่ดินดังกล่าว และไม่อาจกล่าวอ้างการครอบครองทำประโยชน์ในที่พิพาทเพื่อนำเจ้าหน้าที่เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๕๘ ทวิ วรรคสอง (๓)^{๑๐} แห่งประมวลกฎหมายที่ดินได้ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๙๒/๒๕๕๙)

๓.๑.๒ กรณีไม่ดำเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินภายในระยะเวลาอันสมควร

การดำเนินการออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายให้แก่ผู้ยื่นคำขอต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในบังคับแห่งระยะเวลาตามที่ประกาศกรมที่ดิน เรื่องการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ กำหนดไว้ คือ ภายในเวลา ๖๔ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับคำขอ โดยไม่รวมระยะเวลาที่เสียไปจากกรณีตามที่ระบุไว้ในประกาศ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ที่ดินที่นำมาขอออกโฉนดที่ดินมีอาณาเขตติดต่อกับแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ย่อมต้องมีการตรวจสอบให้ได้ความชัดเจนเสียก่อน อันถือได้ว่าเป็นข้อยกเว้นที่ทำให้ไม่อาจดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาข้างต้นได้ แต่เจ้าพนักงานที่ดินยังคงมีหน้าที่ต้องพิจารณาและมีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอออกโฉนดที่ดินดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาอันสมควร คือ ภายในเวลา ๙๐ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับคำขอ การที่เจ้าพนักงานที่ดินไม่ได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินตามกฎหมาย ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ภายในหลังจากที่ได้รับคำขอ

^๙ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๓๔ ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดินนั้น ท่านว่าบุคคลอาจได้มาตามกฎหมายที่ดิน

^{๑๐} ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๕๘ ทวิ

ฯลฯ

ฯลฯ

บุคคลซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่อาจออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้ได้ คือ

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) ผู้ซึ่งครอบครองที่ดินและทำประโยชน์ในที่ดิน ภายในหลังจากวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับ และไม่มีใบจองใบเหี่ยวย่น หรือไม่มีหลักฐานว่าเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ

ฯลฯ

ฯลฯ



ออกโฉนดที่ดินจนถึงวันฟ้องคดีนี้ เป็นเวลานานกว่า ๒๘๘ วัน ทั้ง ๆ ที่อยู่ในวิสัยที่จะสามารถดำเนินการหรือเร่งรัดการตรวจพิสูจน์อักษรดังกล่าวได้ ย่อมถือว่าเจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติหน้าที่ในการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ยื่นคำขอล่าช้าเกินสมควร

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๑๐๐ ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และเลขที่ ๑๕๓๘ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ที่ดินทั้งสองแปลงมีอาณาเขตติดต่อกันต่อมา เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้มอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปยื่นคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน สาขาแม่ทา (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยอาศัย น.ส. ๓ ก. ทั้งสองฉบับเป็นหลักฐานประกอบคำขอ ซึ่งภายหลังจากที่มีการรังวัด และได้ประกาศแจกโฉนดที่ดินครบกำหนด ๓๐ วันแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านการรังวัดออกโฉนดที่ดินแปลงพิพาท หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือขอให้สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสอบว่าที่ดินแปลงดังกล่าวอยู่ในเขตป่าไม้ถาวรหรือไม่ รวมทั้งมีหนังสือขอให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ (เชียงใหม่) ตรวจสอบว่าที่ดินแปลงดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่ จะคัดค้านหรือไม่ อย่างไร ซึ่งสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ มีหนังสือแจ้งว่าได้ตรวจสอบตามเอกสาร ร.ว. ๙ แล้วพบว่า พื้นที่ด้านทิศใต้ของที่ดินแปลงพิพาทบางส่วนมีพื้นที่อยู่นอกเขตป่าไม้ถาวร “ป่าแม่ทาหรือป่าห้วยไคร้” และที่ดินบางส่วนด้านทิศเหนือมีพื้นที่อยู่ในเขตป่าไม้ถาวร “ป่าแม่ทาหรือป่าห้วยไคร้” ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๐๘ ส่วนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ (เชียงใหม่) มีหนังสือแจ้งว่าที่ดินแปลงพิพาทอยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ติดตามสอบถามเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีหลายครั้งว่า ได้ดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองแล้วหรือไม่ โดยครั้งหลังสุดได้สอบถามไปเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ยังไม่ได้ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๕๗^{๑๑} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน มีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่

^{๑๑} ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๕๗ โฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ให้มีข้อความสำคัญดังต่อไปนี้ ชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้มีสิทธิในที่ดิน ตำแหน่งที่ดิน จำนวนเนื้อที่ รูปแผนที่ของที่ดินแปลงนั้นซึ่งแสดงเขตข้างเคียงทั้งสี่ทิศ

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในมาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และข้อ ๑๖^{๑๒} ประกอบกับข้อ ๗ (๒)^{๑๓} ข้อ ๑๐ (๒) และ (๓)^{๑๔} ข้อ ๑๑^{๑๕} และข้อ ๑๕^{๑๖}

ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา หรือเจ้าพนักงานที่ดินซึ่งอธิบดีมอบหมาย เป็นผู้ลงลายมือชื่อ และประทับตราประจำตำแหน่งของเจ้าพนักงานที่ดินเป็นสำคัญ กับให้มีสารบัญสำหรับจดทะเบียนไว้ด้วย

โฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้ทำเป็นคู่ฉบับรวมสองฉบับมอบให้ผู้มีสิทธิในที่ดินฉบับหนึ่ง อีกฉบับหนึ่งเก็บไว้ ณ สำนักงานที่ดิน สำหรับฉบับที่เก็บไว้ ณ สำนักงานที่ดิน นั้น จะจำลองเป็นรูปถ่ายหรือจัดเก็บ โดยระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือเสมือนเป็นต้นฉบับ

^{๑๒-๑๖} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๗ การขออนุญาตหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามมาตรา ๕๙ และมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๕ ให้ดำเนินการดังนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ในการยื่นคำขอตาม (๑) ถ้าผู้ขอมีใบจอง ใบเหี้ยมย่ำตราจอง หลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน หลักฐานว่าเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ หรือพยานหลักฐานอื่นที่แสดงว่าได้สิทธิในที่ดิน โดยชอบด้วยกฎหมาย ให้แนบหลักฐานดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาด้วย

ข้อ ๑๐ เมื่อได้พิสูจน์สอบสวนการทำประโยชน์แล้ว ปรากฏว่าได้มีการครอบครองและทำประโยชน์ตามสมควรแก่สภาพที่ดินในท้องถิ่น ตลอดจนสภาพของกิจการที่ได้ทำประโยชน์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการดังนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ถ้าปรากฏว่าที่ดินนั้นไม่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหรือเขตที่ได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี และที่ดินนั้นไม่เป็นที่ดินซึ่งต้องห้ามมิให้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามข้อ ๕ และไม่มีผู้คัดค้านภายในกำหนดเวลาที่ประกาศตาม (๑) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้ได้

(๓) ถ้าปรากฏว่าที่ดินนั้นตั้งอยู่ในตำบลที่มีป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่า พื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าหรือพื้นที่ที่ได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี และกรมป่าไม้หรือกรมพัฒนาที่ดินยังไม่ได้ขีดเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหรือเขตที่ได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ลงในระวางรูปถ่ายทางอากาศเพื่อการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือกรณีที่ได้ขีดเขตแล้ว แต่ที่ดินที่ขออนุญาตหนังสือรับรองการทำประโยชน์มีอาณาเขตติดต่อกับเขตหรืออยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหรือเขตที่ได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันออกไปตรวจพิสูจน์ที่ดิน ประกอบด้วยป่าไม้อำเภอหรือผู้ที่ป่าไม้จังหวัดมอบหมายสำหรับท้องที่ที่ไม่มีป่าไม้อำเภอ เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินอำเภอ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) และกรรมการอื่นตามที่เห็นสมควร เมื่อคณะกรรมการดังกล่าวได้ทำการตรวจพิสูจน์เสร็จแล้ว ให้เสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดว่าสมควรออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้ได้หรือไม่ เพียงใด สำหรับที่ดินที่ได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี แต่ยังไม่ได้ขีดเขตหรือขีดเขตแล้วแต่ที่ดินดังกล่าวมีอาณาเขตติดต่อกับเขตที่ได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวร ให้แต่งตั้งผู้แทนกรมพัฒนาที่ดินเป็นกรรมการด้วย

ข้อ ๑๑ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้พิจารณาผลการตรวจพิสูจน์ที่ดินของคณะกรรมการตามข้อ ๑๐ (๓) แล้ว ปรากฏว่าที่ดินนั้นไม่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหรือเขตที่ได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี หรือปรากฏว่าที่ดินนั้นอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหรือเขตที่ได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี แต่ผู้ขอได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมายมาก่อนวันที่ทางราชการกำหนดให้ที่ดินนั้นเป็นป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหรือเขตที่ได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี



ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ และต้องปฏิบัติตามประกาศกรมที่ดิน เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ที่ได้กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายไว้ มีกระบวนการงาน ๑๖ ขั้นตอน ใช้เวลาประมาณ ๖๔ วันทำการ แต่ไม่รวมถึงระยะเวลาที่เสียไป เนื่องจากกรณีต่อไปนี้ (๑) การดำเนินงานที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของส่วนราชการอื่น (๒) การดำเนินการที่อยู่ในระหว่างการร้องเรียนหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากขั้นตอนการปฏิบัติการตามปกติ (๓) ประชาชนผู้ยื่นคำขอผิติดหรือละเลยไม่มาติดต่อขอดำเนินการในขั้นตอนต่อไป (๔) กรณีหลักฐานไม่ครบถ้วน ต้องทำหนังสือหรือแจ้งขอหลักฐานเพิ่มเติม และ (๕) เหตุผลอื่นใด อันมิใช่เกิดจากการบกพร่องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ดังนั้น การดำเนินการตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสองที่ขอให้ออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะราย จึงต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งระยะเวลาการดำเนินการดังกล่าว แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะอ้างว่าที่ดินแปลงพิพาทมีอาณาเขตติดต่อกับแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือเขตป่าไม้ถาวร ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งต้องตรวจสอบให้ได้ความชัดเจนเสียก่อน อันถือเป็นข้อยกเว้นที่ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็มีหน้าที่ต้องพิจารณาและมีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสองให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาอันสมควร คือ ภายใน ๙๐ วันทำการ นับแต่วันที่รับคำขอ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินต่อผู้ถูกฟ้องคดี จนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ รวมเป็นเวลากว่า ๒๘๘ วัน ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินตามกฎหมาย ฉบับที่ ๔๓

และไม่มีผู้คัดค้านภายในกำหนดเวลาที่ประกาศตามข้อ ๑๐ (๑) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา ดำเนินการตามข้อ ๑๐ (๒)

ข้อ ๑๕ การออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๕๘ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) ให้มีการรังวัดทำแผนที่ตามวิธีการรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดิน โดยให้เจ้าของที่ดินปักษ์หลักหมายเขตที่ดิน ไร่ทุกมุมที่ดินของตน

(๒) ให้เจ้าของที่ดินหรือผู้แทนให้ถ้อยคำตามแบบ น.ส.๕ หายกฎกระทรวงนี้

(๓) ก่อนแจกโฉนดที่ดิน ให้เจ้าพนักงานที่ดินประกาศการแจกโฉนดที่ดินให้ทราบมีกำหนดสามสิบวัน ประกาศนั้น ให้ปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานที่ดินท้องที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอหรือที่ว่าการกิ่งอำเภอท้องที่ ที่ทำการแขวงหรือ ที่ทำการกำนันท้องที่ และในบริเวณที่ดินนั้น แห่งละหนึ่งฉบับ ในเขตเทศบาลให้ปิดไว้ ณ สำนักงานเทศบาล อีกหนึ่งฉบับ

ข้อ ๑๖ ในกรณีออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายตามมาตรา ๕๘ และมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๕ ให้ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดิน ยื่นคำขอตามแบบ น.ส.๑ ข. หายกฎกระทรวงนี้ และให้นำข้อ ๗ (๒) ข้อ ๑๐ (๒) และ (๓) ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๕ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม

(พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ ทั้งอยู่ในวิสัยที่ผู้ถูกฟ้องคดีสามารถที่จะดำเนินการหรือเร่งรัดการตรวจพิสูจน์กรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาอันสมควรได้ ถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ในการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองล่าช้าเกินสมควร พิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามขั้นตอน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๑๒๖๗/๒๕๕๙)

๓.๒ กรณีโต้แย้งเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินไม่ชอบด้วยกฎหมาย

๓.๒.๑ การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินทับที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือทับที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒.๒ การโต้แย้งคำสั่งที่ให้เพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

การพิจารณาว่าที่ดินจะเป็นที่สาธารณประโยชน์หรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาตามสภาพของที่ดินว่าเป็นทรัพย์สินใช้หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ โดยไม่จำกัดว่าจะต้องมีการขึ้นทะเบียนเป็นที่สาธารณประโยชน์ เพราะที่สาธารณประโยชน์เกิดจากการเข้าใช้ประโยชน์ร่วมกันและสภาพของตัวทรัพย์สินเอง โดยกฎหมายมิได้บังคับว่า จะต้องขึ้นทะเบียนไว้แต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามบันทึกการตรวจสอบของทางอำเภอซึ่งมีการให้ถ้อยคำของพยานในทำนองเดียวกันว่า ที่ดินตามหลักฐานใบจองที่มีการนำมาขอออกโฉนดที่ดินเป็นที่สาธารณประโยชน์ที่ราษฎรในหมู่บ้านใช้เป็นทำเลเลี้ยงสัตว์ (วัว ควาย) มาตั้งแต่โบราณ ประกอบกับมีประชาชนในพื้นที่ร่วมกันคัดค้านว่าเป็นที่สาธารณประโยชน์ กรณีย่อมฟังได้ว่าที่ดินดังกล่าวเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น เมื่อมีการออกใบจองทับที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าวย่อมเป็นการออกใบจองที่ไม่ชอบด้วยระเบียบว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อประชาชน หมวด ๒ และไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกโฉนดที่ดินตามข้อ ๑๔ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗



การที่เจ้าพนักงานที่ดินออกคำสั่งเพิกถอนใบจองดังกล่าว และยกเลิกคำขอออโฉนดที่ดินข้างต้น จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน โดยมีหลักฐานเป็นใบจองเลขที่ ๗๑ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ได้นำหลักฐานใบจองดังกล่าวไปยื่นคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำการรังวัดและปักหมุดโฉนดที่ดินแล้ว แต่เนื่องจากมีประชาชนในพื้นที่คัดค้านและร้องเรียนต่อทางราชการว่าที่ดินบริเวณดังกล่าวเป็นที่สาธารณประโยชน์ นายอำเภอเมืองจันทบุรีจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และมีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่า ใบจองเลขที่ ๗๑ ของผู้ฟ้องคดี ออกทับที่สาธารณประโยชน์ดอนหนองปลายนา ซึ่งมีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบแล้วเห็นว่า ใบจองของผู้ฟ้องคดีออกโดยไม่ชอบด้วยระเบียบว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อประชาชน และไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกโฉนดที่ดินได้ตามข้อ ๑๔ (๑) ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งยกเลิกคำขอออโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี และมีคำสั่งเพิกถอนใบจองเลขที่ ๗๑ ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้เพิกถอนใบจองฉบับพิพาทและยกเลิกคำขอออโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงตามหลักฐานระวางศูนย์กำเนิด ๑ ต. ๖ อ. ซึ่งเป็นแผนที่แบบเก่าที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้กล่าวอ้างในคำให้การปรากฏว่า ที่ดินบริเวณที่ผู้ฟ้องคดีนำมาขอออโฉนดที่ดินเป็นนาร้าง โดยส่วนหนึ่งของที่ดินดังกล่าวมีการนำไปขอออหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (ดอนหนองปลายนา) ซึ่งเมื่อนำรูปแผนที่แบบเก่าดังกล่าวมาเทียบเคียงกับรูปแผนที่แสดงเขตที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง จะเห็นได้ว่า ที่ดินทั้งสองส่วนเดิมเป็นที่ดินที่มีอาณาเขตติดต่อกันเป็นผืนเดียวกัน โดยในการรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงแปลงดังกล่าว ผู้แทนนายอำเภอเมืองจันทบุรีเป็นผู้รับรองว่าบริเวณที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นที่ว่าง และจากการตรวจสอบโฉนดที่ดินข้างเคียงทิศตะวันออกพบว่า ในการรังวัดสอบเขตที่ดินข้างต้น ผู้แทนนายอำเภอเมืองจันทบุรีได้ลงนามรับรองว่าบริเวณที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีขอออโฉนดที่ดินเป็นที่สาธารณประโยชน์ กรณีจึงรับฟังได้ว่าที่ดินที่พิพาทเป็นที่ว่าง แต่การที่จะเป็นสาธารณประโยชน์หรือไม่นั้น ต้องเป็นไปตามสภาพของที่ดินว่าเป็นทรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์

หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ ส่วนที่จะมีทะเบียนหรือไม่ มิใช่สิ่งบอกเหตุว่าจะเป็น ที่สาธารณะ เพราะที่สาธารณะเกิดจากการเข้าใช้ประโยชน์ร่วมกันและสภาพของตัวทรัพย์สินเอง โดยกฎหมายมิได้บังคับว่าจะต้องขึ้นทะเบียนไว้แต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏ ตามบันทึกการตรวจสอบของอำเภอเมืองจันทบุรีว่า ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีนำมาขอออกโฉนดเป็น ที่สาธารณประโยชน์ที่ราษฎรในหมู่บ้านใช้เป็นทำเลเลี้ยงสัตว์ (วัว ควาย) มาตั้งแต่โบราณ ประกอบกับในการรังวัดออกโฉนดที่ดินตามคำขอของผู้ฟ้องคดีก็ได้มีประชาชนในพื้นที่คัดค้านว่า ที่ดินในบริเวณพิพาทเป็นที่สาธารณประโยชน์ ย่อมรับฟังได้ว่าที่ดินพิพาทเป็นที่สาธารณประโยชน์ ที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมื่อนายอำเภอเมืองจันทบุรีในฐานะผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกัน ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันตามมาตรา ๑๒๒^{๑๗} แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ประกอบกับข้อ ๕^{๑๘} และข้อ ๖^{๑๙}

^{๑๗} พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๑๒๒ นายอำเภอมีหน้าที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดิน อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และสิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์อื่นอันอยู่ในเขตอำเภอ

นายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีอำนาจใช้หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ที่ดินตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่ จะได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดและปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือคดีเกี่ยวกับที่ดินตามวรรคหนึ่ง นายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะร่วมกัน ดำเนินการหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเป็นผู้ดำเนินการ ก็ได้ ให้มีอำนาจกระทำได้ ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะวางระเบียบกำหนด หลักเกณฑ์เป็นแนวปฏิบัติด้วยก็ได้

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสามให้จ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

^{๑๘-๑๙} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อ ๕ ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันที่อยู่ในบังคับของระเบียบนี้ หมายถึง ที่ดินสำหรับประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นโดยสภาพธรรมชาติโดยการเข้าร่วมกันของประชาชน โดยทางนิติกรรม หรือโดยผลของกฎหมาย เช่น ที่ชายตลิ่ง ที่ป่าช้า ทางบก ทางน้ำ สวนสาธารณะ ที่เลี้ยงสัตว์ และที่สาธารณะประจำตำบล หรือหมู่บ้าน

ข้อ ๖ อำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินตามข้อ ๕ ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่

ในกรณีมีข้อพิพาทหรือคดีเกี่ยวกับที่ดินตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ รับข้อพิพาทหรือร้องทุกข์กล่าวโทษภายในสามสิบวัน นับแต่รู้เหตุแห่งข้อพิพาทหรือคดีนั้น เว้นแต่คดีจะขาดอายุความให้ร้องทุกข์ กล่าวโทษโดยทันที

หากมิได้มีการดำเนินการตามวรรคสอง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเหตุผลและความจำเป็นให้นายอำเภอทราบ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับกำหนด และให้นายอำเภอเป็นผู้ดำเนินการ หรือนายอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการก็ได้



ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้แจ้งผลการตรวจสอบว่า ที่ดินตามใบจองของผู้ฟ้องคดีเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินสาธารณประโยชน์ดอนหนองปลายนาที่ยังออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงไม่ครบทั้งแปลง จึงเป็นการออกใบจองโดยไม่ชอบด้วยระเบียบว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อประชาชน หมวด ๒ และไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกโฉนดที่ดินตามข้อ ๑๔ (๑)^{๒๐} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๑๗ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งยกเลิกคำขอออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีและมีคำสั่งให้เพิกถอนใบจองฉบับพิพาท จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕/๒๕๖๐)

๔. การรังวัดที่ดิน

๔.๑ การรังวัดสอบเขตที่ดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๒ การรังวัดแบ่งแยกที่ดิน

เมื่อแนวปฏิบัติตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๙๐๒/๒๕๐๐ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๐๐ กำหนดให้กรณีที่ดินของรังวัดออกโฉนดที่ดินหรือของรังวัดแบ่งแยกที่ดิน แล้วเจ้าหน้าที่ผู้รับมอบหมายให้ไประวางแนวเขตที่ดินเห็นควรขอเกินเขตที่ดินจากเจ้าของที่ดินเพื่อเป็นทางสาธารณะ เจ้าหน้าที่ควรเสนอเรื่องไปยังผู้มีอำนาจในการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าวพิจารณาว่าเห็นควรจะดำเนินการอย่างไร ถ้าเห็นควรร้องขอให้เจ้าของที่ดินอุทิศที่ดินให้เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ก็ชอบที่จะเจรจาขอให้เจ้าของที่ดินอุทิศให้ด้วยความสมัครใจ โดยจะถือเป็นเหตุ

การดำเนินการรับข้อพิพาทหรือการดำเนินคดีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือนายอำเภอได้ดำเนินการไปก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนายอำเภอดำเนินการต่อไปจนกว่าจะถึงที่สุด

ความในวรรคสอง ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอที่จะดำเนินการฝ่ายเดียว

^{๒๐} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๑๗

ข้อ ๑๔ ที่ดินที่จะออกโฉนดที่ดินต้องเป็นที่ดินที่มีสิทธิในที่ดินได้ครอบครองและทำประโยชน์แล้ว และเป็นที่ดินที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามกฎหมาย แต่ห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินสำหรับที่ดินดังต่อไปนี้

(๑) ที่ดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ทางน้ำ ทางหลวง ทะเลสาบ ที่ชายตลิ่ง

ฯลฯ

ฯลฯ

ไม่รับรองแนวเขตที่ดินมิได้ ดังนั้น การที่ผู้ปกครองท้องที่คัดค้านการรังวัดแบ่งกรรมสิทธิ์รวม โดยอ้างว่า เป็นการรังวัดรुकล้ำทางสาธารณประโยชน์ และแจ้งความประสงค์ให้ผู้ขอรังวัดทำการกันแนวเขตที่ดินบางส่วนให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ เพื่อใช้ในการขยายถนนสาธารณประโยชน์ ทั้งที่ปรากฏชัดแจ้งว่าเจ้าของที่ดินไม่ได้นำรังวัดรुकล้ำทางสาธารณประโยชน์ กรณีย่อมถือได้ว่าการที่ผู้ปกครองท้องที่คัดค้านและไม่รับรองแนวเขตที่ดินดังกล่าวเป็นการสร้างเงื่อนไขเพื่อบีบบังคับให้เจ้าของที่ดินยอมบริจาคที่ดินให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ อันขัดกับแนวปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย ข้างต้น จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการกระทำละเมิดต่อเจ้าของที่ดิน ผู้ขอรังวัดเนื่องจากทำให้ไม่ได้รับการแบ่งกรรมสิทธิ์รวมและออกโฉนดที่ดินใหม่ภายในเวลาอันสมควร

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินตามโฉนดเลขที่ ๑๔๙๕ ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ยื่นคำขอรังวัดแบ่งกรรมสิทธิ์รวมที่ดินแปลงดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางคล้า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในวันรังวัดมีเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงมาระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดินของตน รวมทั้งนายอำเภอบางคล้า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มอบอำนาจให้นาย ส. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา มาระวังชี้และรับรองแนวเขตทางสาธารณประโยชน์ที่อยู่ด้านทิศใต้ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง โดยนาย ส. ได้คัดค้านแนวเขตที่ดิน และขอให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองกันแนวเขตทางสาธารณประโยชน์เข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเพิ่มขึ้น แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ยินยอม ช่างรังวัดจึงได้ทำแผนที่คัดค้านแนวเขตที่ดินไว้และได้บันทึกถ้อยคำของนาย ส. และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ไว้เป็นหลักฐาน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นัดผู้ฟ้องคดีทั้งสองและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มาทำการสอบสวนไกล่เกลี่ยซึ่งผลการสอบสวนไกล่เกลี่ยปรากฏว่าคู่กรณีสามารถตกลงกันได้ โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยินยอมให้กันแนวเขตที่ดินทางด้านทิศใต้ให้เป็นทางสาธารณประโยชน์กว้าง ๐.๗๕ เมตร และได้กำหนดวันทำการรังวัดใหม่ โดยในวันทำการรังวัดใหม่ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มอบอำนาจให้นาย ท. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ ตำบลเสม็ดใต้ คนใหม่ มาทำการระวังชี้แนวเขต ผลการรังวัดปรากฏว่า นาย ท. ได้คัดค้านแนวเขต โดยอ้างว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองทางด้านทิศใต้ซึ่งเป็นทางลาดยางกว้างประมาณ ๖ เมตร เป็นทางสาธารณประโยชน์ แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ยินยอม จึงของดการรังวัดไว้ ๓๐ วัน หลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และนาง ป. ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้ขอนัดทำการรังวัดที่ดินอีกครั้ง แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มานำรังวัดที่ดินตามกำหนดนัด ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้มอบอำนาจให้นาง ป.



มาให้ถ้อยคำต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าของการรังวัดไว้มีกำหนด ๓๐ วัน หากพ้นกำหนดแล้วไม่มาดำเนินการ ถือว่าเป็นการยกเลิกคำขอ โดยระหว่างเวลาดังกล่าวผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้นำคดีนี้มาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่คัดค้านและขัดขวางการรังวัดสอบเขตที่ดินพิพาท และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการแบ่งแยกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

จากข้อเท็จจริงข้างต้น จะเห็นได้ว่า เหตุที่การรังวัดแบ่งกรรมสิทธิ์รวมที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองในโฉนดที่ดินแปลงพิพาทตามมาตรา ๗๙^{๒๑} ประกอบมาตรา ๖๙ ทวิ^{๒๒} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน มีข้อขัดข้องไม่อาจสำเร็จลงไปได้ ก็เนื่องมาจากการที่นาย ส. และนาย ท. ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านท้องที่และเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้มาระวังชี้

^{๒๑} ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕

มาตรา ๗๙ ผู้มีสิทธิในที่ดินประสงค์จะแบ่งแยกที่ดินออกเป็นหลายแปลงหรือรวมที่ดินหลายแปลงเข้าเป็นแปลงเดียวกัน ให้ยื่นคำขอพร้อมด้วยหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗๑

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้นำมาตรา ๖๙ ทวิ มาใช้บังคับโดยอนุโลมด้วย และถ้าจะต้องจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ก็ให้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเสียก่อน แล้วจึงออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินฉบับใหม่ให้

^{๒๒} ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔)

พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๖๙ ทวิ ผู้มีสิทธิในที่ดินประสงค์จะขอสอบเขตโฉนดที่ดินเฉพาะรายของตน ให้ยื่นคำขอพร้อมด้วยโฉนดที่ดินนั้นต่อเจ้าพนักงานที่ดินและให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไปทำการรังวัดให้

ในการรังวัด ถ้าปรากฏว่าการครอบครองไม่ตรงกับแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดิน เมื่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้รับรองแนวเขตแล้ว ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจแก้ไขแผนที่หรือเนื้อที่ให้ตรงกับความเป็นจริงได้ เว้นแต่จะเป็นการสมยอมเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย

ในกรณีที่ไมอาจติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาระวังแนวเขตได้ หรือในกรณีที่ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้รับการติดต่อจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มาระวังแนวเขตแล้วแต่ไม่มา หรือมาแต่ไม่ยอมลงชื่อรับรองแนวเขตโดยไม่โต้คัดค้านการรังวัด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้มีสิทธิในที่ดินนั้นมาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดค้านภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ส่งหนังสือ ถ้าผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงไม่ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในกำหนดดังกล่าว และผู้ขอได้ให้คำรับรองว่ามีได้ดำเนินการรังวัดรุกล้ำที่ดินข้างเคียงและยินยอมให้แก้ไขแผนที่หรือเนื้อที่ให้ตรงกับความเป็นจริง ให้เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการตามวรรคสองไปได้โดยไม่ต้องมีการรับรองแนวเขต

การติดต่อหรือการแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

หากปรากฏว่ามีผู้คัดค้าน ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจสอบสวนไต่สวนโดยถือหลักฐานแผนที่เป็นหลักในการพิจารณา ถ้าตกลงกันได้ก็ให้ดำเนินการไปตามที่ตกลง แต่ต้องไม่เป็นการสมยอมกันเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย หากตกลงกันไม่ได้ให้แจ้งคู่กรณีไปฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าไม่มีการฟ้องภายในกำหนดดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอไม่ประสงค์จะสอบเขตโฉนดที่ดินนั้นต่อไป

ในกรณีที่ผู้มีสิทธิในที่ดินประสงค์จะขอให้ตรวจสอบเนื้อที่ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เฉพาะรายของตน ให้ยื่นคำขอพร้อมด้วยหนังสือรับรองการทำประโยชน์สำหรับที่ดินนั้นต่อเจ้าพนักงานที่ดิน และให้นำความในวรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม

และรับรองแนวเขตที่สาธารณประโยชน์แทน ได้คัดค้านการรังวัดด้านทิศใต้ซึ่งอยู่ติดคลองสาธารณประโยชน์ (สภาพปัจจุบันด้านที่ติดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นถนนบางส่วน) โดยอ้างว่าทับทางสาธารณประโยชน์ และประสงค์ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองกันแนวเขตที่ดินให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ เข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองอีกประมาณ ๑.๕๐ เมตร เพื่อขยายถนนทั้งที่ข้อเท็จจริงปรากฏชัดแจ้งและรับฟังได้เป็นยุติในการรังวัดครั้งแรกตามหลักฐานต้นร่างแผนที่และรายงานการรังวัด (ร.ว. ๓ ก.) ที่ช่างรังวัดได้สรุปรายงานต่อผู้บังคับบัญชาว่า ในการรังวัดดังกล่าวได้นำหลักฐานการรังวัดเดิมซึ่งเป็น ร.ว.ม. (รูปแผนที่รังวัดใหม่) ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ไปประกอบการรังวัด ผลการรังวัดหลักเขตเก่าอยู่ครบ คำนวณเนื้อที่ทางพิพาทจนได้เนื้อที่เท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองมิได้นำรังวัดรुक้าคลองหรือทางสาธารณประโยชน์ด้านทิศใต้แต่อย่างใด

ส่วนกรณีว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้อุทิศหรือสละที่ดินด้านทิศใต้ให้เป็นคลองหรือทางสาธารณประโยชน์เพิ่มขึ้นโดยปริยายหรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อพิจารณาพยานเอกสารหลักฐานและถ้อยคำของบุคคลที่เกี่ยวข้องมีความสอดคล้องต้องกันว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้สละที่ดินด้านทิศใต้ของโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๙๕ โดยจดทะเบียนแบ่งหักเป็นคลองสาธารณประโยชน์เนื้อที่ ๓ งาน ๗๘ ตารางวา เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ และเมื่อทำการขุดคลองสาธารณประโยชน์ก็ได้นำดินที่ขุดขึ้นมาทำเป็นคันคลองซึ่งมีสภาพเป็นถนนสำหรับรถจักรยานยนต์หรือรถเข็นใช้สัญจรผ่านไปมาเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับสัญญาจ้างที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดได้ได้ว่าจ้างเอกชนให้ปรับปรุงถนนดังกล่าวเป็นถนนลูกรังหินคลุกในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ และ พ.ศ. ๒๕๔๖ มีขนาดกว้างประมาณ ๓ เมตร ยาวประมาณ ๑,๓๐๐ เมตรเศษแสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีการปรับปรุงถนนรูก้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่จำเป็นต้องคัดค้าน กรณีดังกล่าวจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๒ มิได้สละหรือยกที่ดินของตนให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ ดังนั้น จึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองมิได้นำซีแนเขตรูก้าเข้าไปในทางสาธารณประโยชน์ แต่เป็นกรณีที่นาย ส. ผู้รับมอบอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ยอมลงชื่อรับรองแนวเขตเนื่องจากต้องการให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองกันเขตเข้าไปในที่ดินของตนเองอีก ๑.๕๐ เมตร เพื่อขยายถนนให้กว้างขึ้น ทั้งนี้ ปรากฏหลักฐานตามบันทึกถ้อยคำ (ท.ด. ๑๖) ของนาย ส. ฉบับลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๓ และรายงานของช่างรังวัดตามแบบ ร.ว. ๓ ก. ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓ และการสั่งการของผู้บังคับบัญชาในเรื่องนี้ในวันเดียวกันแล้ว การไม่รับรองแนวเขตที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นการสร้างเงื่อนไขเพื่อบีบบังคับให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยอมบริจาคที่ดินให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ อันขัดกับแนวปฏิบัติตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๙๐๒/๒๕๐๐ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน



๒๕๐๐^{๒๓} และเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการจงใจของผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเสียหายไม่ได้รับการแบ่งกรรมสิทธิ์รวมและออกโฉนดที่ดินใหม่ในเวลาอันสมควร จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง^{๒๔} แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ พิพากษาห้ามมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คัดค้านหรือขัดขวางการระวางแนวเขตที่ดินด้านทิศใต้ของโฉนดที่ดินพิพาท และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๐๙๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้เสร็จสิ้นแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา และให้ยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๕๗/๒๕๖๐)

๕. การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

๕.๑ การจดทะเบียนแบ่งหักที่ดินเป็นที่สาธารณประโยชน์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕.๒ การจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับที่ดินซึ่งได้มาโดยมรดก

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

^{๒๓} หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๙๐๒/๒๕๐๐ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๐๐ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ว่า หากเจ้าหน้าที่ผู้รับมอบหมายไประวางแนวเขตเห็นควรกันเขตที่ดินสาธารณะ เช่น ทางสาธารณะให้กว้างออกไปจากเดิม โดยรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของเจ้าของที่ดินหรือเห็นควรขอกันที่ดินเป็นทางสาธารณะเพื่อความเจริญของท้องถิ่น ควรเสนอเรื่องให้ผู้มีอำนาจในการดูแลรักษาที่ดินสาธารณประโยชน์พิจารณาว่าเห็นควรจะดำเนินการอย่างไร ถ้าเห็นควรร้องขอให้เจ้าของที่ดินอุทธรณ์ที่ดินให้เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ก็ชอบที่จะเจรจาขอร้องให้เจ้าของที่ดินนั้นอุทธรณ์ให้ด้วยความสมัครใจ ถ้าไม่เป็นที่ตกลงกันก็จะถือเป็นเหตุไม่รับรองเขตที่ดินตามที่เจ้าของที่ดินขอรังวัดออกโฉนดหรือขอรังวัดแบ่งแยกหาได้ไม่

^{๒๔} พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕ หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้

ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดให้ถือว่ากระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดชอบตามวรรคหนึ่ง

๕.๓ การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์รวม

การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะส่วนของเจ้าของรวมรายใดรายหนึ่ง เป็นเพียงการจำหน่ายสิทธิการเป็นเจ้าของรวมในที่ดินเฉพาะส่วนของผู้นั้นให้แก่ผู้รับโอนเท่านั้น มิใช่เป็นการจำหน่ายกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือที่ดินในส่วนของผู้เป็นเจ้าของรวมรายอื่นให้หมดสิ้นไปจากการเป็นเจ้าของรวมตามมาตรา ๑๓๖๑ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรวมทุกคน ดังนั้น เจ้าพนักงานที่ดินย่อมมีอำนาจดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะส่วนในที่ดินดังกล่าวได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรวมรายอื่น ๆ เสียก่อน การที่เจ้าพนักงานที่ดินไม่เพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะส่วนในที่ดินข้างต้นตามคำร้องขอของเจ้าของรวมรายอื่น ๆ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๕๔๔๒ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ดิน ๔๘ ตารางวา ร่วมกับนาง ส. โดยที่ดินแปลงดังกล่าวนี้มีสภาพเป็นทางเข้าออกที่ดินแปลงอื่นของผู้ฟ้องคดีและนาง ส. คนละแปลง ต่อมา นาง ส. ได้มอบอำนาจให้นาง ม. ยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะส่วนของนาง ส. โดยให้นาง ม. และนาง พ. เข้าร่วมถือกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะส่วนของนาง ส. คนละ ๑ ใน ๓ ส่วน ส่วนของผู้ฟ้องคดียังคงเดิม แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดี) จดทะเบียนกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินแปลงดังกล่าวตามคำขอ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินพิพาท และเมื่อผู้ฟ้องคดีร้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกถอนการจดทะเบียนประเภทกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะส่วนดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้ดำเนินการผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกถอนการจดทะเบียนประเภทกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะส่วนดังกล่าว

